Diritto
Le società, la concorrenza e l’antitrust

Interrogazione · 3 ES

Nome e cognome

Classe 3 ES

Gli argomenti

- **La società** e la **tipicità** (unità 1)
- **Società di persone** (unità 2) e **società di capitali** (unità 3), a confronto (unità 4)
- **Cooperative** (unità 5) e **responsabilità sociale d’impresa** (unità 6)
- **Concorrenza** e **concorrenza sleale** (unità 7)
- **Cartelli, consorzi, trust** e **legge antitrust** (unità 8)

Come usare questa dispensa

- Un paio di unità al giorno, 30-40 minuti.
- Leggi la **ricetta**, poi ripeti gli esempi senza guardare.
- Fai gli **esercizi**: cerchia la risposta. Poi controlla con il fascicolo **Risposte spiegate**.
- Fai il **quiz** e prepara a voce le **domande orali**.
- Le **mappe concettuali** sono un riassunto da portare con te.

Piano: circa 4 giorni; l'ultimo giorno ripasso e ripetizione a voce.

1 · La società e la tipicità

In parole semplici

- Una società nasce da un contratto tra due o più persone.
- Ognuno mette qualcosa: soldi, beni o il proprio lavoro. Si chiama conferimento.
- Insieme fanno un'attività e si dividono i guadagni, che si chiamano utili.
- I tipi di società sono solo sei: i soci non possono inventarne uno nuovo.

Che cos'è

Una **società** nasce da un **contratto** (art. **2247** del codice civile): **due o più persone** mettono insieme **beni o servizi** per fare **insieme** un'**attività economica** e per **dividersi i guadagni** (gli **utili**). La legge permette di scegliere solo tra **6 tipi** di società: è la **tipicità**.

La ricetta

1 · Che cos'è una società

1. **Due o più persone** firmano un contratto (il **contratto di società**).
2. Ognuna fa un **conferimento**: mette **beni** (per esempio denaro) o **servizi** (per esempio il suo lavoro).
3. Insieme esercitano **in comune** un'**attività economica**.
4. Lo **scopo** è **dividersi gli utili**, cioè i guadagni.

2 · Le caratteristiche (i quattro elementi)

Elemento	Che cosa vuol dire
Soci	di regola due o più persone (SpA e SRL possono avere anche un solo socio)
Conferimenti	ogni socio mette beni o servizi
Attività economica in comune	i soci lavorano insieme per produrre o scambiare
Scopo di lucro	dividere gli utili tra i soci

3 · La tipicità: solo 6 tipi

1. **Tipicità** vuol dire che i soci **devono scegliere** uno dei tipi previsti dalla legge (art. **2249**).
2. Chi vuole fare un'**attività commerciale** deve usare uno di questi tipi: non può inventare un tipo nuovo.
3. I tipi sono **sei**: **società semplice** (ss), **società in nome collettivo** (snc), **società in accomandita semplice** (sas), **società per azioni** (spa), **società in accomandita per azioni** (sapa), **società a responsabilità limitata** (srl).
4. La **società semplice** non può fare attività commerciale (è per attività come quella agricola).

4 · Due famiglie

Famiglia	Tipi
Società di persone	ss · snc · sas
Società di capitali	spa · sapa · srl

Le **cooperative** sono un'altra cosa: hanno scopo mutualistico (unità 5).

Come si risponde

Come si risponde

«Che cos’è una società?» È un contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per esercitare in comune un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 del codice civile).

«Che cos’è la tipicità?» Vuol dire che i soci devono scegliere uno dei tipi di società previsti dalla legge e non possono inventarne uno nuovo.

«Quali sono i tipi di società?» Sono sei: società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice (società di persone); società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata (società di capitali).

Attenzione agli errori

- I tipi di società sono **6**: non 5, non 7.
- Lo scopo della società è **dividere gli utili**: non basta stare insieme.
- I soci **non possono inventare** un tipo nuovo: questo è la **tipicità**.
- La **società semplice** non fa attività commerciale; **snc** e **sas** sì.

1 · La società e la tipicità · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

La società e la tipicità

1. Quanti sono i tipi di società lucrative?

A) Tre

B) Sei

C) Dodici

La società e la tipicità

2. Che cos’è una società?

A) Un’associazione che non guadagna

B) Un’impresa individuale

C) Un contratto per esercitare in comune un’attività economica e dividerne gli utili

Termini e definizioni

3. Quale termine corrisponde a questa definizione?

I guadagni dell’attività. Nelle società lucrative i soci se li dividono.

A) Socio

B) Utili

C) Società

La società e la tipicità

4. Quale di questi è un tipo di società?

A) La società in nome collettivo

B) La società a responsabilità illimitata per tutti

C) La società in nome individuale

La società e la tipicità

5. Quale società non può fare attività commerciale?

A) La spa

B) La società semplice

C) La snc

La società e la tipicità

6. Qual è lo scopo delle società lucrative?

A) Fare beneficenza

B) Dividere gli utili tra i soci

C) Dare vantaggi ai clienti

La società e la tipicità

7. Quali sono le società di persone?

A) snc, spa e srl

B) spa, sapa e srl

C) ss, snc e sas

La società e la tipicità

8. Che cosa significa sas?

A) Società in accomandita semplice

B) Società a socio unico

C) Società anonima semplice

La società e la tipicità

9. Quali sono le società di capitali?

A) spa, sapa e srl

B) ss, snc e sas

C) ss, sas e spa

Termini e definizioni

10. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Società che ha lo scopo di dividere gli utili tra i soci. I tipi sono sei.

A) Società

B) Socio

C) Società lucrativa

La società e la tipicità

11. Che cosa vuol dire tipicità?

A) La società non ha regole

B) I soci possono inventare nuovi tipi

C) I soci devono scegliere uno dei tipi di società previsti dalla legge

Termini e definizioni

12. Che cosa significa **Utili**?

A) I guadagni dell’attività. Nelle società lucrative i soci se li dividono.

B) Regola per cui i soci devono scegliere uno dei tipi di società previsti dalla legge: non possono inventarne uno nuovo.

C) Società che ha lo scopo di dividere gli utili tra i soci. I tipi sono sei.

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Che cosa fanno i soci con il conferimento?

A) Mettono beni o servizi nella società

B) Ritirano i guadagni

C) Chiudono la società

2. Qual è lo scopo di una società lucrativa?

A) Aiutare i clienti

B) Dividere gli utili

C) Pagare le tasse

3. Quanti sono i tipi di società lucrative?

A) Sei

B) Tre

C) Dieci

4. Che cosa vuol dire tipicità?

A) I soci scelgono un tipo previsto dalla legge

B) I soci inventano un tipo nuovo

C) La società non ha regole

5. Quale di questi è una società di capitali?

A) La sas

B) La srl

C) La snc

Domande orali (da dire a voce)

Prova a rispondere a voce, poi scrivi i punti principali e confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Che cos’è una società? Dai la definizione.**

☐ **Quali sono le caratteristiche di una società?**

☐ **Che cos’è la tipicità di una società? Quanti sono i tipi?**

☐ **Elenca le società di persone e le società di capitali.**

2 · Le società di persone

In parole semplici

- Nelle società di persone contano i soci: sono ss, snc e sas.
- Se la società non ha soldi per pagare i debiti, pagano i soci con i loro beni.
- Nella snc rispondono tutti i soci. Nella sas rispondono tutti gli accomandatari.
- Gli accomandanti rischiano solo i soldi che hanno messo.

Che cos'è

Le **società di persone** sono **tre**: **società semplice**, **società in nome collettivo** e **società in accomandita semplice**. Qui **contano le persone**, cioè i soci. Hanno l'**autonomia patrimoniale imperfetta**: se la società non riesce a pagare i debiti, rispondono **i soci** con i loro beni personali.

La ricetta

1 · Le caratteristiche comuni

1. Prevale l'**elemento personale**: contano i **soci**.
2. **Non hanno personalità giuridica**: la società non è un soggetto del tutto distinto dai soci.
3. **Autonomia patrimoniale imperfetta**: il patrimonio della società **non è separato del tutto** da quello dei soci.
4. Se il patrimonio della società non basta, i **creditori** possono rivalersi sul **patrimonio dei soci**.

2 · I tre tipi

Tipo	Chi risponde dei debiti	Chi amministra
Società semplice (ss) · artt. 2251-2290	i soci, con i beni personali (di regola)	i soci; per attività **non commerciali** (per esempio agricole)
Società in nome collettivo (snc) · art. 2291	**tutti** i soci, in modo **solidale e illimitato**	i soci; per attività **commerciali**
Società in accomandita semplice (sas) · art. 2313	**accomandatari**: solidale e illimitato · **accomandanti**: solo fino alla quota conferita	gli **accomandatari**; gli accomandanti non amministrano

3 · «Solidale» e «illimitata»

1. **Illimitata** = si risponde con **tutto** il patrimonio personale, non solo con quanto si è messo nella società.
2. **Solidale** = il creditore può chiedere **tutto** a **un solo socio**, a sua scelta.
3. Nella **snc** un accordo tra soci che limita la responsabilità **non vale verso i creditori** (art. 2291).

4 · Il nome della società

1. Il nome si chiama **ragione sociale**.
2. Nella **snc** contiene il **nome di almeno un socio** e la sigla **snc**.
3. Nella **sas** contiene il nome di almeno un **accomandatario** e la sigla **sas**.

5 · Come si partecipa

1. Nella **sas** la partecipazione si chiama **quota** e non può essere rappresentata da **azioni** (art. 2313).
2. Cedere la quota a un’altra persona è difficile: serve di regola il **consenso di tutti i soci** (unità 4).

Come si risponde

Come si risponde

«Quali sono le caratteristiche delle società di persone?» Sono la società semplice, la snc e la sas. Prevale l'elemento personale, non hanno personalità giuridica e hanno l'autonomia patrimoniale imperfetta: se il patrimonio della società non basta, rispondono i soci con i loro beni personali.

«Come rispondono i soci della snc?» Tutti i soci rispondono in modo solidale e illimitato per i debiti della società (art. 2291).

«Che differenza c'è tra accomandatari e accomandanti nella sas?» Gli accomandatari amministrano e rispondono in modo solidale e illimitato; gli accomandanti non amministrano e rispondono solo fino alla quota che hanno conferito.

Attenzione agli errori

- Nella **snc** rispondono **tutti** i soci in modo illimitato; solo nella **sas** ci sono due categorie di soci.
- Gli **accomandanti** sono quelli con responsabilità **limitata**; gli **accomandatari** amministrano.
- Le società di persone **non** hanno la **personalità giuridica**: ce l'hanno le società di capitali.
- «Illimitata» e «solidale» sono due parole diverse: non vanno confuse.

2 · Le società di persone · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

Le società di persone

1. Hanno la personalità giuridica le società di persone?

A) Sì, sempre

B) Solo la snc

C) No

Le società di persone

2. Se il patrimonio della società di persone non basta, chi risponde?

A) Nessuno

B) Solo i creditori

C) I soci, con i beni personali

Le società di persone

3. Nella snc come rispondono i soci?

A) Solo fino alla quota

B) Solo gli amministratori

C) Tutti in modo solidale e illimitato

Termini e definizioni

4. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Il patrimonio della società non è del tutto separato da quello dei soci: se non basta, i creditori possono rivalersi sui soci.

A) Responsabilità illimitata

B) Ragione sociale

C) Autonomia patrimoniale imperfetta

Le società di persone

5. Come è l'autonomia patrimoniale delle società di persone?

A) Imperfetta

B) Perfetta

C) Non esiste

Termini e definizioni

6. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Società (ss, snc, sas) in cui conta soprattutto chi sono i soci. Non hanno personalità giuridica e i soci rispondono con i beni personali.

A) Società di persone

B) Accomandatario

C) Accomandante

Le società di persone

7. Che cosa vuol dire «solidale»?

A) Ogni socio paga solo la sua parte

B) Paga solo l’amministratore

C) Il creditore può chiedere tutto a un solo socio

Le società di persone

8. Che cosa prevale nelle società di persone?

A) L’elemento patrimoniale

B) L’elemento personale, cioè i soci

C) Il capitale minimo

Le società di persone

9. Nella sas la quota può essere rappresentata da azioni?

A) Sì, sempre

B) Solo per gli accomandanti

C) No

Termini e definizioni

10. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Il socio risponde dei debiti della società con tutto il suo patrimonio personale.

A) Responsabilità illimitata

B) Società di persone

C) Autonomia patrimoniale imperfetta

Le società di persone

11. Come risponde l’accomandante della sas?

A) In modo illimitato

B) Non risponde mai

C) Solo fino alla quota conferita

Le società di persone

12. Come risponde l’accomandatario della sas?

A) In modo solidale e illimitato

B) Non risponde

C) Solo fino alla quota

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Quali sono le società di persone?

A) spa, sapa e srl

B) ss, snc e sas

C) Solo la srl

2. Nella snc come rispondono i soci?

A) Solo fino alla quota

B) Non rispondono

C) Tutti in modo solidale e illimitato

3. Chi amministra nella sas?

A) Gli accomandanti

B) Gli accomandatari

C) Nessuno

4. Chi risponde solo fino alla quota conferita nella sas?

A) Gli accomandatari

B) Gli accomandanti

C) Tutti i soci

5. Le società di persone hanno personalità giuridica?

A) No

B) Solo la sas

C) Sì, sempre

Domande orali (da dire a voce)

Prova a rispondere a voce, poi scrivi i punti principali e confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Quali sono le società di persone? Quali sono le loro caratteristiche?**

☐ **Come rispondono i soci nella società in nome collettivo?**

☐ **Che cos’è la società in accomandita semplice?**

☐ **Che cosa vuol dire autonomia patrimoniale imperfetta?**

3 · Le società di capitali

In parole semplici

- Nelle società di capitali conta il capitale: sono spa, sapa e srl.
- I debiti li paga la società con i suoi soldi, non i soci con i loro.
- La spa ha le azioni. La srl ha le quote.
- Nella sapa gli accomandatari rispondono con i loro beni: è l'unica eccezione.

Che cos'è

Le **società di capitali** sono **tre**: **società per azioni** (spa), **società in accomandita per azioni** (sapa) e **società a responsabilità limitata** (srl). Qui **conta il capitale**. Hanno la **personalità giuridica** e l'**autonomia patrimoniale perfetta**: dei debiti risponde **solo la società**, con il suo patrimonio.

La ricetta

1 · Le caratteristiche comuni

1. Prevale l'**elemento patrimoniale**: conta il **capitale**.
2. Hanno la **personalità giuridica**: sono un soggetto distinto dai soci.
3. **Autonomia patrimoniale perfetta**: il patrimonio della società è **separato** da quello dei soci.
4. I soci rischiano **solo** quello che hanno conferito. Unica eccezione: gli **accomandatari** della sapa.

2 · I tre tipi

Tipo	Capitale	Chi risponde dei debiti
Spa · artt. 2325-2451	diviso in **azioni** · minimo **50.000 euro** (art. 2327)	**solo la società** con il suo patrimonio (art. 2325)
Sapa · artt. 2452-2461	diviso in **azioni**	**accomandatari**: solidale e illimitato · **accomandanti**: fino alla quota sottoscritta
Srl · artt. 2462-2483	diviso in **quote** · minimo **10.000 euro** (art. 2463)	**solo la società** con il suo patrimonio (art. 2462)

3 · Come funzionano

1. Gli **organi** della spa sono l'**assemblea** dei soci, gli **amministratori** e il **collegio sindacale**.
2. Le decisioni dei soci si prendono **a maggioranza**, in proporzione a **quote o azioni** possedute.
3. Nella spa e nella srl chi **amministra** può anche **non essere socio**.
4. Spa e srl possono avere anche **un solo socio** (società unipersonale).

4 · La sapa e la srl semplificata

1. Nella **sapa** i soci **accomandatari** sono gli **amministratori** e rispondono in modo **illimitato**: sono l'**unica eccezione** all'autonomia perfetta (art. 2452).
2. Gli **accomandanti** della sapa rispondono solo fino alla **quota di capitale sottoscritta**.
3. La **srl semplificata** (srls) può avere un capitale da **1 a 9.999 euro** (art. 2463-bis).

5 · Per ricordare

	Spa	Sapa	Srl
Capitale in…	azioni	azioni	quote
Responsabilità illimitata	nessuno	accomandatari	nessuno

Come si risponde

Come si risponde

«Che cosa sono le società di capitali?» Sono la spa, la sapa e la srl. Prevale l'elemento patrimoniale, hanno la personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale perfetta: dei debiti risponde solo la società con il suo patrimonio.

«Che cos'è la srl?» È una società di capitali in cui il capitale è diviso in quote e non in azioni. Dei debiti risponde solo la società con il suo patrimonio (art. 2462).

«Che cos'è la sapa?» È una società di capitali in cui i soci accomandatari, che sono amministratori, rispondono in modo solidale e illimitato; gli accomandanti rispondono fino alla quota sottoscritta. Il capitale è diviso in azioni.

Attenzione agli errori

- La **spa** ha capitale in **azioni**; la **srl** in **quote**.
- Nella **sapa** gli **accomandatari** rispondono in modo **illimitato**: è l'**unica eccezione**.
- Le società di capitali hanno la **personalità giuridica**; quelle di persone no.
- Il capitale minimo è **50.000** per la spa e **10.000** per la srl: non vanno scambiati.

3 · Le società di capitali · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

Termini e definizioni

1. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Società (spa, sapa, srl) in cui conta soprattutto il capitale. Hanno la personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale perfetta.

A) Società di capitali

B) Autonomia patrimoniale perfetta

C) Quota

Le società di capitali

2. Chi risponde in modo illimitato nella sapa?

A) Nessun socio

B) I soci accomandatari

C) I soci accomandanti

Le società di capitali

3. Che cosa prevale nelle società di capitali?

A) Il rapporto di parentela

B) L'elemento patrimoniale, cioè il capitale

C) L'elemento personale

Le società di capitali

4. In quale società il capitale è diviso in quote?

A) Nella spa

B) Nella srl

C) Nella sapa

Le società di capitali

5. Quali sono gli organi della spa?

A) Solo il notaio

B) Assemblea, amministratori e collegio sindacale

C) Assemblea e tribunale

Le società di capitali

6. Chi risponde solo fino alla quota sottoscritta nella sapa?

A) I soci accomandanti

B) I soci accomandatari

C) Tutti i soci

Le società di capitali

7. Come è l’autonomia patrimoniale delle società di capitali?

A) Imperfetta

B) Perfetta

C) Assente

Le società di capitali

8. In quale società il capitale è diviso in azioni?

A) Nella spa

B) Nella srl

C) Nella snc

Le società di capitali

9. Qual è il capitale minimo della srl?

A) 100.000 euro

B) 50.000 euro

C) 10.000 euro

Termini e definizioni

10. Che cosa significa **Personalità giuridica**?

A) Parte del capitale di una spa o di una sapa; dà al socio diritto di voto e ai guadagni.

B) La società è un soggetto di diritto autonomo, distinto dai soci.

C) Il patrimonio della società è del tutto separato da quello dei soci: dei debiti risponde solo la società con il suo patrimonio.

Termini e definizioni

11. Che cosa significa **Collegio sindacale**?

A) L’insieme dei conferimenti dei soci. Nelle società di capitali la legge fissa un minimo.

B) Organo che controlla l’amministrazione della società.

C) La società è un soggetto di diritto autonomo, distinto dai soci.

Termini e definizioni

12. Che cosa significa **Azione**?

A) Parte del capitale di una srl (non è divisa in azioni).

B) Parte del capitale di una spa o di una sapa; dà al socio diritto di voto e ai guadagni.

C) L’insieme dei conferimenti dei soci. Nelle società di capitali la legge fissa un minimo.

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. In quale società il capitale è diviso in quote?

A) Nella srl

B) Nella spa

C) Nella sapa

2. Chi risponde dei debiti della spa?

A) Solo la società con il suo patrimonio

B) Tutti i soci con i beni personali

C) Solo gli amministratori

3. Chi risponde in modo illimitato nella sapa?

A) Nessuno

B) I soci accomandatari

C) I soci accomandanti

4. Le società di capitali hanno la personalità giuridica?

A) Sì

B) Solo la srl

C) No

5. Qual è il capitale minimo della spa?

A) 1 euro

B) 10.000 euro

C) 50.000 euro

Domande orali (da dire a voce)

Prova a rispondere a voce, poi scrivi i punti principali e confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Quali sono le società di capitali? Quali caratteristiche hanno?**

Che cos’è la società per azioni?

Che cos’è la società in accomandita per azioni?

Che cos’è la società a responsabilità limitata?

4 · Persone e capitali a confronto

In parole semplici

- Persone: contano i soci e rispondono i soci.
- Capitali: conta il capitale e risponde la società.
- Nelle società di persone cambiare socio è difficile: serve il sì di tutti.
- Nelle società di capitali di solito si può vendere la propria parte, ma lo statuto può mettere dei limiti.

Che cos'è

Persone o capitali? Nelle **società di persone** contano i **soci**, rispondono con i **beni personali** e **cambiare socio è difficile**. Nelle **società di capitali** conta il **capitale**, risponde **solo la società** e le **quote o azioni** si possono di regola **cedere più facilmente**.

La ricetta

1 · Il confronto in una tabella

	Società di persone	**Società di capitali**
Tipi	ss · snc · sas	spa · sapa · srl
Che cosa conta	le **persone** (soci)	il **capitale**
Autonomia patrimoniale	**imperfetta**	**perfetta**
Chi risponde dei debiti	i soci, con i beni personali	la società, con il suo patrimonio
Personalità giuridica	**no**	**sì**
Partecipazione dei soci	quote	azioni (spa, sapa) o quote (srl)
Capitale minimo	nessun obbligo	obbligatorio (spa 50.000 · srl 10.000)

2 · La partecipazione dei soci è diversa

1. Nelle **società di persone** conta **chi è il socio**: i soci rispondono con i loro beni e di solito si conoscono bene.
2. Nelle **società di capitali** conta **quanto capitale** conferisce ciascuno: le decisioni si prendono **a maggioranza**, in proporzione a **quote o azioni**.
3. Per questo nelle società di capitali anche chi **amministra** può non essere socio.

3 · La trasferibilità della qualità di socio

1. Domanda: **un socio può cedere la sua partecipazione** a un altro?
2. **Società di persone**: di regola serve il **consenso di tutti gli altri soci**, perché quel socio è importante per la società.
3. **Società di capitali**: la regola è la **libera trasferibilità** di azioni e quote. La **srl** (art. 2469) può avere regole diverse nell'atto costitutivo.
4. Lo **statuto** può mettere dei **limiti**, per esempio la **clausola di gradimento**: la cessione ha effetto solo se la approva un organo della società o gli altri soci.

4 · Per ricordare

1. **P**ersone = **P**ersonale: contano i soci, rispondono i soci.
2. **C**apitali = **C**apitale: conta il capitale, risponde la società.

Come si risponde

Come si risponde

«Qual è la differenza tra società di persone e società di capitali?» Nelle società di persone prevale l'elemento personale: i soci rispondono con i loro beni (autonomia patrimoniale imperfetta) e non c'è la personalità giuridica. Nelle società di capitali prevale l'elemento patrimoniale: risponde solo la società con il suo patrimonio (autonomia perfetta) e c'è la personalità giuridica.

«È possibile trasferire la qualità di socio?» Nelle società di persone di regola serve il consenso di tutti i soci. Nelle società di capitali la regola è la libera trasferibilità di azioni e quote, ma lo statuto può mettere dei limiti, per esempio la clausola di gradimento.

Attenzione agli errori

- Autonomia patrimoniale **imperfetta** = società di **persone**; **perfetta** = società di **capitali**.
- Le società di capitali **non** hanno responsabilità illimitata (tranne gli accomandatari della sapa).
- Nelle società di persone cedere la quota è **più difficile**, non più facile.
- Il **capitale minimo** riguarda le società di **capitali**, non quelle di persone.

4 · Persone e capitali a confronto · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

Persone e capitali a confronto

1. Il capitale minimo è obbligatorio…

A) nelle società di persone

B) nelle società di capitali

C) in tutte le società

Persone e capitali a confronto

2. Dove conta di più il capitale?

A) Nelle società di capitali

B) Nelle società di persone

C) Nella società semplice

Persone e capitali a confronto

3. Quale società ha l’autonomia patrimoniale imperfetta?

A) La società di capitali

B) La cooperativa soltanto

C) La società di persone

Persone e capitali a confronto

4. Come decidono i soci nelle società di capitali?

A) Sempre all’unanimità

B) A maggioranza, in proporzione a quote o azioni

C) Decide il notaio

Termini e definizioni

5. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Regola dello statuto: per cedere la partecipazione serve l’approvazione di un organo della società o degli altri soci.

A) Clausola di gradimento

B) Elemento patrimoniale

C) Trasferibilità della partecipazione

Persone e capitali a confronto

6. Che cos’è la clausola di gradimento?

A) Un aumento di capitale

B) Un tipo di cooperativa

C) Un limite alla cessione previsto dallo statuto

Persone e capitali a confronto

7. Nelle società di capitali la partecipazione è di regola…

A) trasferibile solo agli eredi

B) liberamente trasferibile

C) mai trasferibile

Persone e capitali a confronto

8. Chi risponde dei debiti in una società di capitali?

A) Gli amministratori sempre

B) La società con il suo patrimonio

C) I soci con i beni personali

Termini e definizioni

9. Che cosa significa **Trasferibilità della partecipazione**?

A) Regola dello statuto: per cedere la partecipazione serve l'approvazione di un organo della società o degli altri soci.

B) Possibilità del socio di cedere a un altro la propria quota o le proprie azioni.

C) Nelle società di capitali conta il capitale conferito più che le persone.

Persone e capitali a confronto

10. Dove contano di più i soci come persone?

A) Nelle società di capitali

B) Nelle società di persone

C) Nella spa

Persone e capitali a confronto

11. Per cedere la quota in una società di persone di regola serve…

A) il solo consenso del notaio

B) il consenso di tutti i soci

C) nessun consenso

Termini e definizioni

12. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Nelle società di persone conta chi sono i soci: ogni socio è importante.

A) Clausola di gradimento

B) Elemento personale

C) Trasferibilità della partecipazione

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Quale società ha l'autonomia patrimoniale perfetta?

A) La società semplice

B) La società di persone

C) La società di capitali

2. In una società di persone, se il patrimonio della società non basta, chi risponde?

A) Solo lo Stato

B) I soci

C) Nessuno

3. Per cedere la quota in una società di persone di regola serve…

A) nessun consenso

B) il consenso di tutti i soci

C) solo un notaio

4. Che cos'è la clausola di gradimento?

A) Un limite alla cessione, previsto dallo statuto

B) Un tipo di società

C) Un aumento di capitale

5. Che cosa prevale nelle società di capitali?

A) L’elemento personale

B) L’elemento patrimoniale

C) Nessun elemento

Domande orali (da dire a voce)

Prova a rispondere a voce, poi scrivi i punti principali e confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Qual è la differenza tra società di persone e società di capitali?**

☐ **Com’è diversa la partecipazione dei soci nei due gruppi di società?**

☐ **È possibile trasferire la qualità di socio?**

5 · Società mutualistiche e cooperative

In parole semplici

- Le cooperative non servono a guadagnare: servono ad aiutare i soci.
- Danno ai soci cose, servizi o lavoro a condizioni migliori del mercato.
- Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia la sua quota.
- Il capitale cambia quando i soci entrano o escono.

Che cos'è

Le **società mutualistiche** sono le **cooperative**. Non servono a **dividere gli utili**: servono a dare ai **soci beni, servizi o lavoro** a **condizioni migliori** di quelle del mercato. Sono **società a capitale variabile con scopo mutualistico** (art. **2511** del codice civile).

La ricetta

1 · Lucrative e mutualistiche

	Società lucrative	**Società mutualistiche**
Quali sono	ss, snc, sas, spa, sapa, srl	le **cooperative**
Scopo	dividere gli **utili**	dare ai soci **vantaggi** (scopo mutualistico)
Capitale	di solito fisso	**variabile**

2 · Che cosa fa la cooperativa per i soci

1. Dà ai soci **beni** (per esempio prodotti a prezzi più bassi), **servizi** o **occasioni di lavoro**.
2. Lo fa a **condizioni più vantaggiose** di quelle del mercato.
3. Il **vantaggio** va ai **soci**: questo è lo **scopo mutualistico**.

3 · Le regole speciali

1. **Capitale variabile**: cresce e cala quando i soci entrano e escono, senza cambiare ogni volta l'atto costitutivo.
2. **Porta aperta**: possono entrare nuovi soci, se hanno i requisiti.
3. **Un socio, un voto** (art. 2538): ogni socio ha un voto, **qualunque sia il valore della quota**.
4. Per costituirla servono di regola **almeno 9 soci** (art. 2522); le piccole cooperative possono avere **3 soci** persone fisiche.

4 · I tipi di cooperativa

Tipo	Che cosa dà ai soci
Di consumo	beni e servizi ai soci-clienti
Di lavoro	occasioni di lavoro meglio retribuite
Di conferimento	valorizzazione dei beni o dei prodotti dei soci (per esempio agricole)

Esistono anche le cooperative di **credito**, **edilizie** e **sociali**.

5 · La Costituzione

1. L'art. **45** della Costituzione riconosce la **funzione sociale della cooperazione** a carattere di **mutualità** e **senza fini di speculazione privata**.

Come si risponde

Come si risponde

«Che cosa sono le società mutualistiche?» Sono le cooperative: società a capitale variabile con scopo mutualistico. Non hanno lo scopo di dividere gli utili, ma di dare ai soci beni, servizi o lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle del mercato.

«Che cosa sono le cooperative?» Sono società a capitale variabile con scopo mutualistico (art. 2511). Valgono la porta aperta e il voto per testa: ogni socio ha un voto, qualunque sia la sua quota.

Attenzione agli errori

- Le cooperative non servono a **dividere gli utili**: lo scopo è **mutualistico**.
- Il capitale delle cooperative è **variabile**, non fisso.
- Nella cooperativa **vale un voto per socio**, non un voto per ogni quota.
- Le cooperative **non** sono tra i **6 tipi** di società lucrative.

5 · Società mutualistiche e cooperative · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

Termini e definizioni

1. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.

A) Scopo mutualistico

B) Capitale variabile

C) Voto per testa

Società mutualistiche e cooperative

2. Quanti voti ha ogni socio di una cooperativa?

A) Uno, qualunque sia la sua quota

B) Uno per ogni quota

C) Dipende dal capitale

Società mutualistiche e cooperative

3. Quali sono le società mutualistiche?

A) La snc

B) La spa

C) Le cooperative

Termini e definizioni

4. Che cosa significa **Cooperativa**?

A) Società che non ha lo scopo di dividere gli utili, ma di dare vantaggi ai soci: beni, servizi o lavoro a condizioni migliori del mercato.

B) Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota.

C) Società a capitale variabile con scopo mutualistico (art. 2511 del codice civile).

Società mutualistiche e cooperative

5. Come è il capitale delle cooperative?

A) Fisso a 50.000 euro

B) Sempre uguale

C) Variabile

Società mutualistiche e cooperative

6. Quanti soci servono di regola per costituire una cooperativa?

A) Cento

B) Due

C) Nove

Società mutualistiche e cooperative

7. Qual è lo scopo mutualistico?

A) Vendere al prezzo più alto

B) Dare ai soci vantaggi: beni, servizi o lavoro a condizioni migliori del mercato

C) Dividere gli utili tra i soci

Società mutualistiche e cooperative

8. In quale articolo della Costituzione si parla di cooperazione?

A) Nell’articolo 41

B) Nell’articolo 2598

C) Nell’articolo 45

Società mutualistiche e cooperative

9. Una cooperativa che dà lavoro ai soci è…

A) una cooperativa di consumo

B) una cooperativa di lavoro

C) una società di capitali

Termini e definizioni

10. Che cosa significa **Capitale variabile**?

A) Società che non ha lo scopo di dividere gli utili, ma di dare vantaggi ai soci: beni, servizi o lavoro a condizioni migliori del mercato.

B) Società a capitale variabile con scopo mutualistico (art. 2511 del codice civile).

C) Il capitale non è fissato in anticipo: aumenta o diminuisce quando i soci entrano o escono.

Termini e definizioni

11. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota.

A) Porta aperta

B) Cooperativa

C) Voto per testa

Società mutualistiche e cooperative

12. Una cooperativa che vende beni ai soci-clienti è…

A) una sapa

B) una cooperativa di consumo

C) una cooperativa di lavoro

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Qual è lo scopo delle cooperative?

A) Fare concorrenza sleale

B) Dividere gli utili

C) Dare vantaggi ai soci (scopo mutualistico)

2. Come è il capitale di una cooperativa?

A) Variabile

B) Sempre uguale

C) Sempre di 50.000 euro

3. Quanti voti ha ogni socio di una cooperativa?

A) Uno

B) Uno per ogni quota

C) Dipende dal capitale

4. Quali sono le società mutualistiche?

A) Le cooperative

B) La spa

C) La snc

5. Quanti soci servono di regola per costituire una cooperativa?

A) Cento

B) Nove

C) Due

Domande orali (da dire a voce)

Prova a rispondere a voce, poi scrivi i punti principali e confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Che cosa sono le società mutualistiche?**

☐ **Che cosa sono le cooperative? Quali caratteristiche hanno?**

☐ **Quanti soci servono per fare una cooperativa e quali tipi esistono?**

6 · La responsabilità sociale d’impresa

In parole semplici

- La responsabilità sociale è una scelta dell’impresa.
- L’impresa non pensa solo ai soldi: fa attenzione a lavoratori, clienti, comunità e ambiente.
- La Commissione europea la chiama: responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società.

Che cos'è

La **responsabilità sociale d’impresa** è la **manifestazione di volontà** dell’impresa di **fare attenzione** agli **effetti della sua attività** sulle **persone** e sull’**ambiente**, non solo al guadagno. In inglese si dice **CSR** (*Corporate Social Responsibility*).

La ricetta

1 · Che cos’è

1. L’impresa **non pensa solo al profitto**.
2. Per **sua scelta** (manifestazione di volontà) presta **attenzione** a **lavoratori, clienti, comunità e ambiente**.
3. Queste persone e questi gruppi si chiamano **stakeholder** (parti interessate).

2 · La definizione della Commissione europea

Anno	Definizione
2001	**integrazione volontaria** delle preoccupazioni **sociali ed ecologiche** nelle operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate
2011	«la **responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società**»

Nel 2011 si aggiunge che le imprese devono integrare preoccupazioni **sociali, ambientali, etiche, di diritti umani e dei consumatori**, in stretta cooperazione con gli stakeholder.

3 · A che cosa fa attenzione l'impresa

1. Alle **condizioni dei lavoratori**.
2. All'**ambiente**.
3. Ai **diritti umani** e ai **consumatori**.
4. Alla **comunità** in cui opera.

4 · Per ricordare

1. CSR = **attenzione volontaria** dell'impresa a **persone e ambiente**.
2. La Commissione europea nel 2011 la definisce **responsabilità** per l'**impatto sulla società**.

Come si risponde

Come si risponde

«Che cos’è la responsabilità sociale d’impresa?» È la manifestazione di volontà dell’impresa di prestare attenzione, oltre al profitto, agli effetti della sua attività su lavoratori, consumatori, comunità e ambiente.

«Come la definisce la Commissione europea?» Nel 2011 come «la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società». Nel 2001 come integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle attività dell’impresa.

Attenzione agli errori

- La responsabilità sociale **non** è solo fare **beneficenza**: è fare attenzione agli effetti di **tutta** l’attività.
- Nella definizione del **2001** è **volontaria**; quella del **2011** parla di **responsabilità** per l’impatto sulla società.
- Non riguarda solo l’**ambiente**: anche **lavoratori, consumatori, diritti umani**.
- Gli **stakeholder** non sono solo i soci: sono tutte le **parti interessate**.

6 · La responsabilità sociale d’impresa · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

Responsabilità sociale d’impresa

1. A che cosa fa attenzione un’impresa socialmente responsabile?

A) Solo al guadagno

B) A lavoratori, consumatori, comunità e ambiente

C) Solo alla pubblicità

Termini e definizioni

2. Che cosa significa **Stakeholder**?

A) Le parti interessate: tutte le persone e i gruppi toccati dall’attività dell’impresa (lavoratori, clienti, fornitori, comunità).

B) Organo dell’Unione europea che propone le leggi; ha dato una definizione di responsabilità sociale.

C) Gli effetti che l’attività dell’impresa ha sulle persone e sull’ambiente.

Termini e definizioni

3. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Fatta per scelta dell’impresa, non perché la legge la obbliga.

A) Responsabilità sociale d’impresa

B) Volontaria

C) Commissione europea

Responsabilità sociale d’impresa

4. Nella definizione del 2001 la responsabilità sociale è…

A) un’integrazione volontaria di preoccupazioni sociali ed ecologiche

B) un obbligo di legge

C) un tipo di imposta

Responsabilità sociale d’impresa

5. La responsabilità sociale è solo beneficenza?

A) Sì, solo donazioni

B) Sì, solo beneficenza

C) No, riguarda l’attenzione agli effetti di tutta l’attività

Responsabilità sociale d’impresa

6. Che cos’è la responsabilità sociale d’impresa?

A) Un obbligo di pagare le tasse

B) L’attenzione dell’impresa a persone e ambiente, oltre al profitto

C) Un tipo di società

Termini e definizioni

7. Che cosa significa **Volontaria**?

A) Gli effetti che l’attività dell’impresa ha sulle persone e sull’ambiente.

B) Le parti interessate: tutte le persone e i gruppi toccati dall’attività dell’impresa (lavoratori, clienti, fornitori, comunità).

C) Fatta per scelta dell’impresa, non perché la legge la obbliga.

Termini e definizioni

8. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Organo dell'Unione europea che propone le leggi; ha dato una definizione di responsabilità sociale.

A) Commissione europea

B) Responsabilità sociale d'impresa

C) Impatto sulla società

Responsabilità sociale d'impresa

9. Chi sono gli stakeholder?

A) Solo i soci

B) Solo i concorrenti

C) Le parti interessate dall'attività dell'impresa

Termini e definizioni

10. Che cosa significa **Responsabilità sociale d'impresa**?

A) Scelta dell'impresa di fare attenzione, oltre al guadagno, alle persone e all'ambiente: lavoratori, clienti, comunità, natura.

B) Fatta per scelta dell'impresa, non perché la legge la obbliga.

C) Organo dell'Unione europea che propone le leggi; ha dato una definizione di responsabilità sociale.

Termini e definizioni

11. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Le parti interessate: tutte le persone e i gruppi toccati dall'attività dell'impresa (lavoratori, clienti, fornitori, comunità).

A) Stakeholder

B) Responsabilità sociale d'impresa

C) Impatto sulla società

Responsabilità sociale d'impresa

12. Come la definisce la Commissione europea nel 2011?

A) Responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società

B) Divieto di guadagnare

C) Obbligo di fare beneficenza

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Che cos'è la responsabilità sociale d'impresa?

A) Un'imposta

B) Attenzione dell'impresa a persone e ambiente

C) Un tipo di società

2. Come la definisce la Commissione europea nel 2011?

A) Divieto di fare profitto

B) Obbligo di fare beneficenza

C) Responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società

3. Chi sono gli stakeholder?

A) Le parti interessate dall’attività dell’impresa

B) Solo i clienti

C) Solo i soci

4. A che cosa fa attenzione l’impresa socialmente responsabile?

A) Solo alla pubblicità

B) Solo al guadagno

C) A persone e ambiente

Domande orali (da dire a voce)

Prova a rispondere a voce, poi scrivi i punti principali e confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Che cos’è la responsabilità sociale d’impresa?**

☐ **Come definisce la responsabilità sociale la Commissione europea?**

7 · La concorrenza e la concorrenza sleale

In parole semplici

- La concorrenza è la gara tra imprese per vendere di più.
- L'articolo 41 della Costituzione dice che l'iniziativa economica è libera, ma non può andare contro l'utilità sociale.
- Il consumatore ha un vantaggio: può scegliere.
- La concorrenza sleale è una gara scorretta ed è vietata.

Che cos'è

La **concorrenza** è la **gara tra imprese** per vendere di più. In Italia l'**art. 41 della Costituzione** dice che l'**iniziativa economica privata è libera**, ma **non può andare contro l'utilità sociale**. La concorrenza fa bene ai **consumatori**, perché possono **scegliere**, ma **non deve essere sleale**: la **concorrenza sleale** è **vietata** (art. 2598 del codice civile).

La ricetta

1 · L'articolo 41 della Costituzione

1. **1° comma**: l'**iniziativa economica privata è libera**. Chiunque può avviare un'impresa.
2. **2° comma**: non può svolgersi **in contrasto con l'utilità sociale** o in modo da recare danno a **salute, ambiente, sicurezza, libertà, dignità umana**.
3. **3° comma**: la **legge** stabilisce programmi e controlli perché l'attività economica sia indirizzata a **fini sociali e ambientali**.

2 · Perché la concorrenza è utile

1. **Per i consumatori**: c'è la **possibilità di scegliere** tra più imprese.
2. Si **tutelano gli interessi dei consumatori**.
3. Fa bene allo **sviluppo economico** generale.

3 · La concorrenza sleale (art. 2598)

Che cosa fa l'impresa	Esempio
Atti confusori: crea **confusione** con i prodotti o l'attività di un concorrente	**imitazione servile** di prodotto, confezione o marchio
Denigrazione: diffonde notizie che **screditano** il concorrente	dire in giro che i prodotti del concorrente sono pericolosi, senza motivo
Appropriazione di pregi: si attribuisce le **qualità** del concorrente	dire che il proprio prodotto ha un premio vinto da un altro
Ogni altro atto contrario alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'azienda altrui	comportamenti scorretti non elencati sopra

Gli esempi sono semplici esempi per capire.

4 · Che cosa succede a chi la commette

1. Il giudice **vieta di continuare** (inibisce) e dispone che siano **eliminati gli effetti**.
2. Se l'atto è stato commesso con **dolo o colpa**, c'è anche il **risarcimento dei danni**.
3. Per la **pubblicità ingannevole** ci si può rivolgere anche all'**Autorità garante della concorrenza e del mercato**.

5 · Per ricordare

1. **Concorrenza** = libera ma **onesta**.
2. **Tre gruppi** di concorrenza sleale: **confusione**, **denigrazione e appropriazione di pregi**, **scorrettezza** in generale.

Come si risponde

Come si risponde

«Come è regolata la concorrenza in Italia?» Dall'articolo 41 della Costituzione: l'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

«Che cos'è la concorrenza sleale?» È una gara scorretta tra imprenditori ed è vietata (art. 2598 c.c.). Rientrano nella concorrenza sleale gli atti idonei a creare confusione con i prodotti di un concorrente, la denigrazione e l'appropriazione di pregi, e ogni altro atto contrario alla correttezza professionale.

Attenzione agli errori

- L'iniziativa economica è **libera**, ma **non senza limiti**: c'è l'**utilità sociale**.
- La concorrenza **è utile**; è **vietata** solo quella **sleale**.
- La concorrenza è regolata dall'art. **41** della Costituzione; quella sleale dall'art. **2598** del codice civile.
- **Denigrazione** = parlare male del concorrente; **appropriazione di pregi** = prendersi le sue qualità.

7 · La concorrenza e la concorrenza sleale · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

La concorrenza e la concorrenza sleale

1. Quale organo si può chiamare per una pubblicità ingannevole?

A) L'Autorità garante della concorrenza e del mercato

B) Il Comune

C) La Borsa

Termini e definizioni

2. Che cosa significa **Utilità sociale**?

A) Copiare il prodotto, la confezione o il marchio di un concorrente in modo da creare confusione.

B) Libertà di ogni persona di avviare e fare un'attività economica (art. 41 della Costituzione).

C) Interesse di tutta la società. L'iniziativa economica non può andare contro di esso.

La concorrenza e la concorrenza sleale

3. Che cos'è l'appropriazione di pregi?

A) Parlare male del concorrente

B) Attribuirsi le qualità del prodotto del concorrente

C) Copiare la confezione

La concorrenza e la concorrenza sleale

4. L’iniziativa economica privata può andare contro l’utilità sociale?

A) No

B) Sì, sempre

C) Sì, se è più conveniente

La concorrenza e la concorrenza sleale

5. La concorrenza sleale in Italia è...

A) permessa

B) vietata

C) obbligatoria

Termini e definizioni

6. Che cosa significa **Correttezza professionale**?

A) Gara tra imprese che cercano di aumentare la propria quota di mercato, cioè di vendere di più ai consumatori.

B) Comportarsi onestamente con i concorrenti. Il suo contrario è un atto di concorrenza sleale.

C) Diffondere notizie false o cattive sui prodotti o sull’attività di un concorrente per danneggiarlo.

La concorrenza e la concorrenza sleale

7. Quale articolo del codice civile regola la concorrenza sleale?

A) Il 2598

B) Il 2247

C) Il 2511

La concorrenza e la concorrenza sleale

8. Che cos'è l'imitazione servile?

A) Copiare prodotto, confezione o marchio del concorrente

B) Abbassare i prezzi

C) Fare pubblicità onesta

Termini e definizioni

9. Che cosa significa **Imitazione servile**?

A) Diffondere notizie false o cattive sui prodotti o sull'attività di un concorrente per danneggiarlo.

B) Copiare il prodotto, la confezione o il marchio di un concorrente in modo da creare confusione.

C) Attribuirsi le qualità dei prodotti o dell'impresa di un concorrente.

La concorrenza e la concorrenza sleale

10. Quale articolo della Costituzione regola la concorrenza?

A) L'articolo 1

B) L'articolo 41

C) L'articolo 2598

La concorrenza e la concorrenza sleale

11. Che cosa dice l’art. 41 sull’iniziativa economica privata?

A) Appartiene solo allo Stato

B) È libera

C) È vietata

La concorrenza e la concorrenza sleale

12. Che vantaggio ha il consumatore dalla concorrenza?

A) Non ha nessun vantaggio

B) Deve comprare da una sola impresa

C) Può scegliere tra più imprese

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Quale articolo della Costituzione regola la concorrenza?

A) L’articolo 41

B) L’articolo 2598

C) L’articolo 1

2. Che cosa dice l’art. 41 sull’iniziativa economica privata?

A) È solo dello Stato

B) È libera

C) È vietata

3. Quale articolo del codice civile regola la concorrenza sleale?

A) Il 2511

B) Il 2247

C) Il 2598

4. Che cos'è l'imitazione servile?

A) Copiare prodotto, confezione o marchio di un concorrente

B) Vendere a prezzi bassi

C) Fare pubblicità

5. Che cos'è la denigrazione?

A) Copiare il suo marchio

B) Fondersi con lui

C) Diffondere notizie che screditano un concorrente

Domande orali (da dire a voce)

Prova a rispondere a voce, poi scrivi i punti principali e confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Che cos'è la concorrenza tra imprese? Come è regolata in Italia?**

☐ **Che cosa dice l’articolo 41 della Costituzione?**

☐ **Perché la concorrenza è utile ai consumatori?**

☐ **Che cos’è la concorrenza sleale?**

8 · Intese tra imprese e antitrust

In parole semplici

- Le imprese possono mettersi d’accordo: cartelli, consorzi e trust.
- Un accordo che limita la concorrenza è vietato: la legge è la 287 del 1990.
- Avere una posizione dominante non è vietato: è vietato abusarne.
- Chi controlla è l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Che cos'è

Le imprese possono **mettersi d’accordo** tra loro: nei **cartelli**, nei **consorzi**, nei **trust**. Se l’accordo **limita la concorrenza**, è un problema per i consumatori. In Italia la **normativa antitrust** è la **legge 287 del 1990**: vieta le **intese restrittive** e l’**abuso di posizione dominante** e controlla le **concentrazioni**. La fa rispettare l’**Autorità garante della concorrenza e del mercato** (AGCM).

La ricetta

1 · Cartelli, consorzi e trust

Che cos’è	Che cosa fa
Cartello	accordo tra imprese concorrenti: **fissano i prezzi**, **limitano la produzione**, **si dividono i mercati**. È **vietato** se limita la concorrenza
Consorzio (art. 2602)	più imprenditori creano un’**organizzazione comune** per svolgere insieme **alcune fasi** delle loro imprese. Ogni impresa **resta indipendente**
Trust	più imprese concorrenti messe sotto una **direzione unica**. Esempio storico: la **Standard Oil** negli Stati Uniti

2 · La legge antitrust (legge 287 del 1990)

1. Difende la **concorrenza**: tutela il diritto di **iniziativa economica** dell'art. 41 della Costituzione.
2. **Intese restrittive** (art. 2): **vietate** e **nulle** se limitano in modo consistente la concorrenza.
3. **Abuso di posizione dominante** (art. 3): **vietato**. Avere una posizione dominante **non è vietato**: lo è abusarne.
4. **Concentrazioni** (art. 5): fusione, acquisto del controllo di un'impresa, creazione di un'impresa comune. Sono **controllate**.

3 · Che cosa è vietato nelle intese (art. 2)

Esempio di intesa vietata	Che cosa fanno le imprese
a)	**fissano** direttamente o indirettamente i **prezzi** di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali
b)	**limitano** la produzione, gli sbocchi o l'accesso al mercato
c)	**si dividono** i mercati o le fonti di approvvigionamento

4 · Chi controlla: l'AGCM

1. Si chiama **Autorità garante della concorrenza e del mercato** e fu istituita dalla **legge 287 del 1990**.
2. Ha sede a **Roma**, opera in **piena autonomia** e indipendenza ed è formata da un **presidente** e **quattro componenti**, nominati per **sette anni**.
3. Vigila su **intese**, **abusi di posizione dominante** e **concentrazioni**.
4. Può dare **sanzioni**: fino al **10%** del fatturato dell'impresa.

5 · Per ricordare

1. Il **consorzio** di per sé **non è vietato**; è vietato l'accordo che **limita la concorrenza** (cartello).
2. Il **trust** riduce la concorrenza perché i concorrenti sono sotto una **direzione unica**.

Come si risponde

Come si risponde

«Quali sono le principali collusioni tra imprese?» I cartelli (accordi tra concorrenti su prezzi, produzione o mercati), i consorzi (organizzazioni comuni per svolgere alcune fasi delle imprese, art. 2602) e i trust (imprese concorrenti sotto una direzione unica).

«Qual è la normativa antitrust in Italia?» È la legge 287 del 1990: vieta le intese che limitano la concorrenza e l'abuso di posizione dominante e controlla le concentrazioni. La fa rispettare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Attenzione agli errori

- La **posizione dominante** non è vietata: è vietato l'**abuso**.
- Il **consorzio** non è un cartello: si guarda se **limita la concorrenza**.
- La legge antitrust è la **287 del 1990**; l'**art. 41** è della **Costituzione**.
- L'**AGCM** è un'autorità **indipendente**, non una società.

8 · Intese tra imprese e antitrust · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Risposte.

Intese tra imprese e antitrust

1. Che cos’è un trust?

A) Una cooperativa

B) Più imprese concorrenti sotto una direzione unica

C) Un’autorità

Intese tra imprese e antitrust

2. Un esempio di intesa vietata è…

A) aprire un negozio

B) fare uno sconto

C) fissare i prezzi insieme ai concorrenti

Intese tra imprese e antitrust

3. Che cos’è un consorzio?

A) Un cartello sempre vietato

B) Un tipo di srl

C) Un’organizzazione comune creata da più imprenditori

Termini e definizioni

4. Che cosa significa **Consorzio**?

A) Situazione di un’impresa così forte da comportarsi in modo indipendente da concorrenti e consumatori. Non è vietata: è vietato l’abuso.

B) Accordo o pratica concordata tra imprese. È vietata se limita in modo consistente la concorrenza.

C) Contratto con cui più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per disciplinare o svolgere alcune fasi delle loro imprese (art. 2602).

Intese tra imprese e antitrust

5. Che cos’è un cartello?

A) Un accordo tra imprese concorrenti

B) Un tipo di marchio

C) Una società cooperativa

Intese tra imprese e antitrust

6. Che cosa sono le concentrazioni?

A) Gare di pubblicità

B) Fusioni, acquisto del controllo o impresa comune

C) Accordi sui prezzi

Termini e definizioni

7. Che cosa significa **Posizione dominante**?

A) Accordo tra imprese concorrenti che, invece di competere, si mettono d'accordo, per esempio sui prezzi o sulla divisione dei mercati.

B) Situazione di un'impresa così forte da comportarsi in modo indipendente da concorrenti e consumatori. Non è vietata: è vietato l'abuso.

C) Insieme di imprese concorrenti messe sotto una direzione unica. Il nome nasce negli Stati Uniti.

Intese tra imprese e antitrust

8. Che cosa è vietato dalla legge 287?

A) Le intese restrittive e l'abuso di posizione dominante

B) Qualsiasi accordo tra amici

C) Qualsiasi impresa grande

Termini e definizioni

9. Quale termine corrisponde a questa definizione?

Situazione di un'impresa così forte da comportarsi in modo indipendente da concorrenti e consumatori. Non è vietata: è vietato l'abuso.

A) Trust

B) Posizione dominante

C) Cartello

Intese tra imprese e antitrust

10. Quanto può essere la sanzione antitrust?

A) Solo 10 euro

B) Fino al 10% del fatturato

C) Sempre il 50%

Intese tra imprese e antitrust

11. Chi fa rispettare la legge antitrust?

A) Il Comune

B) L’Autorità garante della concorrenza e del mercato

C) La Borsa

Termini e definizioni

12. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Accordo o pratica concordata tra imprese. È vietata se limita in modo consistente la concorrenza.

A) Concentrazione

B) Autorità garante della concorrenza e del mercato

C) Intesa

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Che cos’è un cartello?

A) Un tipo di marchio

B) Una società cooperativa

C) Un accordo tra imprese concorrenti

2. Qual è la legge antitrust italiana?

A) L’art. 41

B) L’art. 2598

C) La legge 287 del 1990

3. Che cosa è vietato secondo la legge 287?

A) L’abuso di posizione dominante

B) Avere un’impresa

C) Avere clienti fedeli

4. Che cos’è un consorzio?

A) Un cartello vietato

B) Un’organizzazione comune di imprenditori

C) Un tipo di cooperativa

5. Chi vigila sulla concorrenza in Italia?

A) Il Comune

B) La Borsa

C) L’AGCM

Domande orali (da dire a voce)

Prova a rispondere a voce, poi scrivi i punti principali e confronta con il fascicolo Risposte.

☐ **Quali sono le principali forme di accordo tra imprese: cartelli, consorzi, trust?**

☐ **Qual è la normativa antitrust in Italia?**

☐ **Che cos’è l’Autorità garante della concorrenza e del mercato?**

Riepilogo

Le società

Argomento	Da ricordare
Società	contratto: due o più persone · conferiscono beni o servizi · attività economica in comune · dividere gli utili (art. 2247)
Tipicità	solo 6 tipi: ss, snc, sas (persone) · spa, sapa, srl (capitali)
Società di persone	contano i soci · autonomia imperfetta · niente personalità giuridica · snc: tutti solidali e illimitati · sas: accomandatari (amministrano, illimitati) e accomandanti (fino alla quota)
Società di capitali	conta il capitale · autonomia perfetta · personalità giuridica · spa e sapa azioni, srl quote · capitale minimo spa 50.000, srl 10.000 · sapa: accomandatari illimitati
Trasferire la qualità di socio	persone: di regola serve il consenso di tutti · capitali: di regola libera, ma lo statuto può limitare (gradimento)
Cooperative	scopo mutualistico (art. 2511) · capitale variabile · porta aperta · un socio, un voto · di regola 9 soci

Responsabilità sociale e concorrenza

Argomento	Da ricordare
Responsabilità sociale d'impresa	attenzione volontaria dell'impresa a persone e ambiente · UE 2011: responsabilità per l'impatto sulla società
Concorrenza	gara tra imprese · art. 41 Costituzione: iniziativa economica libera, non contro l'utilità sociale · vantaggio per i consumatori: possono scegliere
Concorrenza sleale	art. 2598 c.c. · confusione (imitazione servile) · denigrazione · appropriazione di pregi · scorrettezza · vietata; si smette e, con dolo o colpa, si risarcisce

Antitrust

Argomento	Da ricordare
Cartello	accordo tra concorrenti su prezzi, produzione, mercati · vietato se limita la concorrenza
Consorzio	organizzazione comune di imprenditori (art. 2602)
Trust	imprese concorrenti sotto una direzione unica (Standard Oil)
Legge 287/1990	vieta intese restrittive e abuso di posizione dominante · controlla le concentrazioni
AGCM	autorità indipendente · sede a Roma · presidente e 4 componenti · sanzioni fino al 10% del fatturato

Glossario

Società
Contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per esercitare in comune un’attività economica e dividerne gli utili (art. 2247 del codice civile).

Conferimento
Ciò che ogni socio mette nella società: beni (per esempio denaro) o servizi (per esempio il proprio lavoro).

Utili
I guadagni dell’attività. Nelle società lucrative i soci se li dividono.

Tipicità
Regola per cui i soci devono scegliere uno dei tipi di società previsti dalla legge: non possono inventarne uno nuovo.

Socio
Persona che partecipa a una società, perché ha fatto un conferimento.

Società lucrativa
Società che ha lo scopo di dividere gli utili tra i soci. I tipi sono sei.

Società di persone
Società (ss, snc, sas) in cui conta soprattutto chi sono i soci. Non hanno personalità giuridica e i soci rispondono con i beni personali.

Autonomia patrimoniale imperfetta
Il patrimonio della società non è del tutto separato da quello dei soci: se non basta, i creditori possono rivalersi sui soci.

Responsabilità illimitata
Il socio risponde dei debiti della società con tutto il suo patrimonio personale.

Responsabilità solidale
Il creditore può chiedere tutto il pagamento a ciascun socio, a sua scelta.

Accomandatario
Socio della sas (e della sapa) che amministra e risponde in modo illimitato e solidale.

Accomandante
Socio della sas (e della sapa) che non amministra e risponde solo fino alla quota conferita.

Ragione sociale
Il nome della società di persone: contiene il nome di almeno un socio e la sigla del tipo (per esempio snc).

Società di capitali
Società (spa, sapa, srl) in cui conta soprattutto il capitale. Hanno la personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale perfetta.

Autonomia patrimoniale perfetta
Il patrimonio della società è del tutto separato da quello dei soci: dei debiti risponde solo la società con il suo patrimonio.

Personalità giuridica
La società è un soggetto di diritto autonomo, distinto dai soci.

Azione
Parte del capitale di una spa o di una sapa; dà al socio diritto di voto e ai guadagni.

Quota
Parte del capitale di una srl (non è divisa in azioni).

Capitale sociale
L’insieme dei conferimenti dei soci. Nelle società di capitali la legge fissa un minimo.

Collegio sindacale
Organo che controlla l’amministrazione della società.

Elemento personale
Nelle società di persone conta chi sono i soci: ogni socio è importante.

Elemento patrimoniale
Nelle società di capitali conta il capitale conferito più che le persone.

Trasferibilità della partecipazione
Possibilità del socio di cedere a un altro la propria quota o le proprie azioni.

Clausola di gradimento
Regola dello statuto: per cedere la partecipazione serve l’approvazione di un organo della società o degli altri soci.

Statuto
Insieme delle regole di funzionamento di una società di capitali.

Società mutualistica
Società che non ha lo scopo di dividere gli utili, ma di dare vantaggi ai soci: beni, servizi o lavoro a condizioni migliori del mercato.

Cooperativa
Società a capitale variabile con scopo mutualistico (art. 2511 del codice civile).

Scopo mutualistico
Fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.

Capitale variabile
Il capitale non è fissato in anticipo: aumenta o diminuisce quando i soci entrano o escono.

Porta aperta
Principio per cui nuovi soci possono entrare nella cooperativa quando hanno i requisiti richiesti.

Voto per testa
Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota.

Responsabilità sociale d'impresa
Scelta dell'impresa di fare attenzione, oltre al guadagno, alle persone e all'ambiente: lavoratori, clienti, comunità, natura.

Stakeholder
Le parti interessate: tutte le persone e i gruppi toccati dall'attività dell'impresa (lavoratori, clienti, fornitori, comunità).

Impatto sulla società
Gli effetti che l'attività dell'impresa ha sulle persone e sull'ambiente.

Volontaria
Fatta per scelta dell'impresa, non perché la legge la obbliga.

Commissione europea
Organo dell'Unione europea che propone le leggi; ha dato una definizione di responsabilità sociale.

Concorrenza
Gara tra imprese che cercano di aumentare la propria quota di mercato, cioè di vendere di più ai consumatori.

Iniziativa economica privata
Libertà di ogni persona di avviare e fare un’attività economica (art. 41 della Costituzione).

Utilità sociale
Interesse di tutta la società. L’iniziativa economica non può andare contro di esso.

Concorrenza sleale
Gara scorretta tra imprenditori, vietata dall’art. 2598 del codice civile.

Imitazione servile
Copiare il prodotto, la confezione o il marchio di un concorrente in modo da creare confusione.

Denigrazione
Diffondere notizie false o cattive sui prodotti o sull’attività di un concorrente per danneggiarlo.

Appropriazione di pregi
Attribuirsi le qualità dei prodotti o dell’impresa di un concorrente.

Correttezza professionale
Comportarsi onestamente con i concorrenti. Il suo contrario è un atto di concorrenza sleale.

Cartello
Accordo tra imprese concorrenti che, invece di competere, si mettono d’accordo, per esempio sui prezzi o sulla divisione dei mercati.

Intesa
Accordo o pratica concordata tra imprese. È vietata se limita in modo consistente la concorrenza.

Consorzio
Contratto con cui più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per disciplinare o svolgere alcune fasi delle loro imprese (art. 2602).

Trust
Insieme di imprese concorrenti messe sotto una direzione unica. Il nome nasce negli Stati Uniti.

Antitrust
Insieme di norme che difendono la concorrenza sul mercato. In Italia: legge n. 287 del 1990.

Posizione dominante
Situazione di un’impresa così forte da comportarsi in modo indipendente da concorrenti e consumatori. Non è vietata: è vietato l’abuso.

Concentrazione
Operazione con cui imprese si uniscono: fusione, acquisto del controllo, creazione di un’impresa comune.

Autorità garante della concorrenza e del mercato
Autorità indipendente, con sede a Roma, che vigila sul rispetto della legge antitrust.